佛山市三水凤铝铝业有限公司“7·11”高处坠落事故报告

2022年7月11日上午，佛山市三水凤铝铝业有限公司发生一起外包工程高处坠落事故，事故造成一名工人受伤。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《佛山市三水区人民政府关于同意授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复〔2021〕58号）的有关规定，区应急管理局牵头区人力资源社保局、区住房城乡建设和水利局、区卫生健康局、区公安分局、区总工会、西南街道办事处组成事故调查组开展事故调查，并邀请区纪委监委机关派员参加。调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下:

一、涉事故基本情况

（一）涉事故单位、人员情况

佛山市三水凤铝铝业有限公司（后称“凤铝公司”）：统一社会信用代码：914406077341******，类型:有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：吴小源，注册资本人民币壹亿元，成立日期：2000年1月25日，营业期限:长期，公司住所：佛山市三水区西南街道河口左田民营开发区，经营范围：研发、设计、生产和销售：铝型材、门窗和

幕墙，不锈钢型材，金属制品，型材配件等。

广东顺绍建设工程有限公司（后称“顺绍公司”）：统一社会信用代码：914406056751******，类型:有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：李启顺，注册资本人民币贰仟零壹拾万元，成立日期：2008 年 5 月 9 日，营业期限：长期，公司住所：佛山市南海区桂城街道简平路 12 号天安南海数码新城 6 期******。经营范围：市政公用工程施工总承包，公路、房屋建筑、建筑装饰装修、建筑幕墙、水利水电、城市及道路照明、体育场地设施、建筑智能化、消防设施专项设计工程等，还包括建筑劳务分包（不含劳务派遣）、房屋防水、钢结构工程等。建筑业企业资质证书、安全生产许可证均在有效期内。

符小勇:男，苗族，出生年月：1988 年**月**日，身份证号：4331221988******，湖南省泸溪县人，是顺绍公司承包凤铝公司“氧化一线 A 捡料区更换水槽、瓦面工程”合同签订人，是合同中明确的承包方工程负责人,涉事工程转包人。无固定职业。

杨双德：男，苗族，出生年月：1971 年**月**日，身份证号：4331221971******，湖南省泸溪县人，是符小勇将涉事故工程转包的承揽人和施工人员。无固定职业,平时以承揽或参加屋面维修为生计。

（二）涉事故工程报建、资质及合同情况

经调查， 该工程为氧化一线 A 捡料区更换水槽、 瓦面

工程，根据《广东省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知》规定，该工程可以不用办理施工许可证，并且承包单位顺绍公司具备承建该工程的资质。

2022 年 6 月 13 日，凤铝公司在其官网和工作信息群发布涉事故工程招标信息。符小勇得知凤铝工程招标信息后于 6 月 17 日前取得投标所需顺绍公司资质电子件，并于 6 月 17 日在凤铝公司组织的五家公司招标会上低价中标。6 月 24 日符小勇执凤铝公司草拟的合同、安全协议书联系上顺绍公司法定代表人李启顺盖章。6 月 25 日与凤铝公司签订氧化一线 A 捡料区更换水槽、瓦面工程合同和安全协议书。6 月 27 日，符小勇经李启顺联系上该公司吴经理商议合同税点。7 月 6 日吴经理按照符小勇提供的资料格式为杨双德等人办理凤铝公司临时厂牌加盖公司印章。7 月 7 日开始施工。

（三）事故发生地点

伤者坠落地点位于凤铝公司氧化车间（车间编号：A2-5）内，距离车间西门约 10 米处的通道位置。

二、事故发生经过、救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

根据对相关人员调查询问，7 月 11 日 6 时 10 许杨双德、唐春好、黄紫雄、杨泽青进入凤铝公司。杨双德等人穿戴好安全帽、安全带后上到氧化车间屋面进行作业，符小勇在地面负责管理和协调。9 时 30 许，唐春好在屋面拖拉一根不锈

钢水槽时，唐春好脚踩穿屋面瓦片坠落至车间地面。

（二）事故救援情况

杨双德等人发现唐春好掉下后立即从屋面下来，杨双德看到唐春好时，唐春好直呼痛，杨双德打电话告诉符小勇出事情况,凤铝公司路过的员工见到有人受伤拨打了120电话，符小勇得知出事后赶到现场并通知凤铝公司基建办管理人员黄武雕；凤铝公司厂医、管理人员等到达现场救援处置，之后120救护车到现场将唐春好送往三水区人民医院救治。

（三）应急处置及评估情况

事故发生后，凤铝公司第一时间向属地西南街道应急办报告。接报后，应急管理等职能部门应急响应，对现场进行保护，并下达现场处理措施，要求暂停施工，经应急部门许可后方可解封事故现场。

政府应急处置评估：事故发生后，各职能部门应急响应及时，现场救援处置得当，信息报送准确及时，善后工作有序有效，救援工作中无衍生事故发生。

（四）善后处理情况

该事故涉及多个责任主体，经政府部门协调，伤者医疗费用先由凤铝公司垫付。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

佛山市三水凤铝铝业有限公司“7·11”高处坠落事故，造成1人受伤，受伤者信息如下:

唐春好，男，苗族，48岁，身份证433122197404******，

湖南省泸溪县人，无固定职业，平时以屋面维修为生计。

因伤者仍处于治疗阶段，直接经济损失暂未统计。

四、事故调查情况

（一）事故现场勘查情况

事故发生后，西南街道办应急办进行取证并制作现场检查记录、证据图片。成立事故调查组后，调查组对事故现场进行勘查:

事故现场位于佛山市三水凤铝铝业有限公司氧化车间（车间编号：A2-5），该车间东西长 190 米，南北宽 17 米，车间内部中间沿东西向有一条宽 6 米的通道，唐春好坠落地点距离车间西门约 10 米处的通道。现场遗留有唐春好事发前穿戴的安全帽、安全带、手套、鞋子。坠落处屋顶彩钢瓦有较大空隙。



图示：涉事故氧化车间屋面施工现场整体情况



图示：伤者唐春好坠落位置

（二）损伤程度鉴定情况

为查明唐春好受伤程度，调查组委托广东通济司法鉴定中心对其进行伤情鉴定,该中心于 2022 年 8 月 18 日出具《司

法鉴定意见书》，鉴定结论性意见：被鉴定人唐春好损伤暂定为重伤二级。

（三）调查情况

事故调查组分别对涉事单位、施工人员及伤者进行调查，根据凤铝公司、顺绍公司、符小勇提供的相关资料，综合事故调查组成员单位区住房城乡建设和水利局的技术调查报告，区卫生健康局提供伤者在医院治疗资料，以及调查组委托广东通济司法鉴定中心对伤者的伤情鉴定。调查情况如下：

凤铝公司：涉事故工程发包单位，经调查，该公司发布工程招标信息后由公司基建办具体负责工程管理工作，与符小勇代表的顺绍公司签订工程合同。该公司提供了合同、安全协议书、符小勇提供的投标所需资质等，为施工人员办理了临时厂牌，施工前组织符小勇等人安全教育，对高空作业、动火作业进行审批，指定基建办专人负责工程管理，安监部有安排安全管理人员巡查。**存在问题：一是**对施工作业所需工种人员的特种作业资质未审核。根据该公司提供安全生产责任制，基建办应审查施工单位资质，确保施工方的资质及人员持证符合工程施工要求。但经调查仅审核了顺绍公司资质，未审查杨双德、黄紫雄、杨泽青、王若元、王术分作业人员是否持有高处作业特种作业操作证，并且未及时发现7月10日新进的唐春好也未持有高处作业证情况。**二是**对外来施工人员进厂把关不严。该公司虽要求外来作业人员办理

临时厂牌，也提供了进厂登记记录，但公司当值保安 7 月 10 日、11 日对唐春好借用王若元临时厂牌进入厂区未进行人、证核验，没有把好人员进出关。**三是**对施工现场监督管理不到位。合同中明确承包方作业时要设置安全网，事发时施工现场没有铺设安全网，作为工程发包单位没有督促承包方严格履行合同，施工期间，虽有指定专人管理现场也有安排安全管理人员巡查，但对作业人员有变化和在屋面作业是否作足安全防护措施监督不到位。

顺绍公司：在事故调查中该公司法定代表人李启顺不认可其公司有参与涉事故工程，但通过凤铝公司提供的合同、工程承包资质、授权委托、办理临时厂牌等资料，以及符小勇提供与李启顺、与公司相关人员的微信记录表明，该公司存在为符小勇参与工程投标、合同签订、工程款结算、工人出入凤铝公司办理临时厂牌等提供条件。**存在问题：**该公司作为合同承包单位虽没有参与实际工程施工过程管理，但存在出借本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程，导致不具备生产条件的个人承包到工程。

符小勇：经调查，符小勇作为涉事工程项目的合同签订人和工程转包的发包人，个人不具备工程承包资质，经借用顺绍公司资质承包到该涉事工程，符小勇在此工程中仅垫付 5000 元工程押金并为工人提供住所，在未告知凤铝公司、顺绍公司情况下，符小勇将工程低于承包价转包给工人召集人杨双德。**存在问题：**符小勇是本次涉事故工程实际承包、发

包人，存在借用他公司资质和将工程发包给不具备资质的个人的行为。

杨双德：经调查，符小勇与杨双德经协商达成工程转包，参与施工人员包括伤者唐春好是由杨双德召集，施工所需工具由杨双德提供，购买的保险、增添的工具、安全绳、租用吊车费用由杨双德支付，工人工资也由杨双德最后结算的工程款中支付。经核查，杨双德、唐春好等人均未取得高处作业特种作业操作证。**存在问题：**杨双德不具备工程承揽资质，同时召集的零工人员未经专门的安全作业培训并取得相应资格的从事高处作业。

唐春好：经调查，唐春好发生高坠时在屋面正进行作业，自己将身上安全带从屋面设置的安全绳上解脱，在拖拉材料时不慎踩穿瓦面。唐春好长期从事屋面维修工作，未考取高处作业特种作业操作证。

五、事故发生的原因及事故性质

（一）直接原因

唐春好在屋面上工作时，将身上穿的安全带从安全绳上解脱，在作业时没有踩到能承重的结构上导致不慎踩穿瓦面坠落。

（二）间接原因

凤铝公司，该公司作为工程发包方，履行发包方职责不到位，未对施工人员资质审核，未把好外来人员出入关，以

及督促承包单位做好施工现场安全防护措施。

顺绍公司，该公司出借资质给个人承包工程，为个人承包工程提供条件，导致不具备生产条件的个人承包到工程。

符小勇，借用工程承包资质并擅自将工程转包给不具备资质的个人。

杨双德，未取得资质证书承揽工程并召集未经专门的安全作业培训并取得相应资格从事屋面维修。

（三）事故性质

根据调查组委托专业机构对唐春好伤情鉴定结论意见，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三条第一款“根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级:（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故”规定，调查组认定该起事故为一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）责任认定

唐春好，安全生产意识不足，未有效判断屋面施工作业环境危险，擅自解脱安全绳，对事故的发生负有直接责任。

凤铝公司，未有效采取管理、技术措施及时发现并消除事故隐患，对事故的发生负有管理责任。

顺绍公司，出借本单位资质，为不具备承包工程的符小

勇提供条件，对事故的发生负有管理责任。

符小勇，借用他公司资质承包工程并未经许可擅自以低于合同价金额将工程转包给杨双德，对事故的发生负有管理责任。

杨双德，未取得资质证书承揽工程并且召集的零散人员人员无相关资质作业，对事故的发生负有管理责任。

（二）处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修正）、《生产安全事故和调查处理条例》（国务院 493 号令）等法律法规，依据原国家安全生产监督管理总局对广东省安全生产监督管理局的复函[1]，建议不对事故发生单位负有管理责任的单位和个人给予事故罚款处罚，按照一般违法行为实施行政处罚。

凤铝公司，未有效采取管理、技术措施及时发现并消除事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[2]的规定，建议由三水区应急管理局依据该法第一百零

1.《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136 号），复函内容如下：《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号），以下简称《条例》)实施以来，根据其立法精神和国家安全监管总局 2007 年 7 月 12 日公布的《〈生产安全事故报告和调查处理条例〉罚款处罚暂行规定》（总局第 13 号令）第十四条、2011 年 9 月 1 日修订后重新公布的《〈生产安全事故报告和调查处理条例〉罚款处罚暂行规定》（总局第 42 号令，以下简称《暂行规定》）第十四条等规定，造成 1 至 2 人重伤或者 300 万元以下直接经济损失生产安全事故的，一般不对事故单位给予罚款处罚，但是，谎报、瞒报生产安全事故的，应当依据《条例》和《暂行规定》，追究有关单位及人员谎报、瞒报的责任以及事故发生单位的责任。

2.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

二条[3]的规定对其实施行政处罚。

顺绍公司，出借资质致符小勇以本企业的名义承揽工程，违反《建设工程质量管理条例》第二十五条第二款[4]的规定，依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十二条、第二十三条[5]的规定，由三水区安全生产委员会办公室将该公司存在的违法行为通报南海区安全生产委员会办公室，由南海区行业主管部门对其上述问题依法依规处理。

符小勇，存在挂靠和将工程转包给杨双德的行为，违反《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第十条第一项[6]、《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第八条第一项[7]的规定，建议由三水区住房城乡建设和水利局对其实施行政处罚。

杨双德，未取得资质证书承揽工程，违反《建设工程质量管理条例》第二十五条第一款[8]规定，建议由三水区住房城

3.《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

4.《建设工程质量管理条例》第二十五条第二款“禁止施工单位超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程。禁止施工单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。”

5.《中华人民共和国行政处罚法》第二十二条 行政处罚由违法行为发生地的行政机关管辖。法律、行政法规、部门规章另有规定的，从其规定。第二十三条 行政处罚由县级以上地方人民政府具有行政处罚权的行政机关管辖。法律、行政法规另有规定的，从其规定。

6.《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第十条“存在下列情形之一的，属于挂靠：（一）没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的”

7.《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第八条“存在下列情形之一的，应当认定为转包，但有证据证明属于挂靠或者其他违法行为的除外：（一）承包单位将其承包的全部工程转给其他单位（包括母公司承接建筑工程后将所承接工程交由具有独立法人资格的子公司施工的情形）或个人施工的”

8.《建设工程质量管理条例》第二十五条第一款“施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。”

乡建设和水利局对其实施行政处罚。

七、事故防范及整改措施

为防范类似事故的再次发生，提出如下事故防范及整改措施:

工程发包单位要吸取事故教训。佛山市三水凤铝铝业有限公司要加强外包作业管理，严格落实本单位制定的安全管理制度和责任制，加强对承包单位、施工单位、作业人员资质的审查，督促施工单位做好施工现场安全防护，严格落实外包作业向属地应急管理部门报备的管理要求。针对高空作业预防高空坠落事故要做到“六不施工”：一是未进行安全教育交底不施工；二是未落实高处作业管理不施工；三是安全防护用品无保障不施工；四是不编制实施专项施工方案不施工；五是安全防护不到位不施工；六是未开展安全巡查不施工。

西南街道办要落实属地监管责任。加强辖区内企业外包作业的安全教育宣传工作，吸取辖区内连续发生外包作业高坠事故教训，街道应急、城建部门要形成监管合力，严格外包工程安全管理，严厉打击“以包代管”或“包而不管”的行为，切实做好事故防范工作。

三水区“7·11”高处坠落事故调查组

2022年11月10日